

1507279-05.2021.8.26.0526

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245657/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20143405 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2507/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2245657 - DEL.POL.SALTO, 2507/21/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507279-05.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507279-05.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245657/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 20143405 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2507/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2245657 - DEL.POL.SALTO, 2507/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAMILA CAROLINE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

Camila Caroline dos Santos, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de setembro de 2021, por volta das 20h32min, na Rua Campinas, nº 100, Jardim Marília II, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 09 (nove) porções de cocaína, com peso aproximado de 1,2g (um grama e duas decigramas); e b) 11 (onze) porções de crack, com peso aproximado de 5,77g (cinco gramas e setenta e sete centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta que policiais militares realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram a acusada na companhia de outra mulher. Ambas, ao perceberem a aproximação da guarnição, em conduta suspeita, se afastaram. Os agentes policiais decidiram pela abordagem. Nada de ilícito foi encontrado em poder daquela mulher. Ela foi liberada. Ato contínuo, em revista pessoal, foram encontradas 09 porções de

cocaína e 11 porções de crack, mais o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), em poder da ré. Indagada, a acusada confessou informalmente aos policiais que realizava o tráfico de drogas. Nessas circunstâncias, foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia.

A ré foi notificada e apresentou defesa prévia (fls. 112/115).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 123/125).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns. Ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, sustentando que autoria e materialidade foram comprovadas no curso da instrução. A Defesa, por sua vez, pugnou pelo não reconhecimento das passagens anteriores pela Vara da Infância e Juventude, bem como pela fixação de pena no mínimo legal.

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação preliminar (fl. 05), laudo do exame químico toxicológico (fls. 170/172) e prova oral.

A autoria, outrossim, foi comprovada.

A testemunha Cláudio Henrique, policial militar, contou que realizavam patrulhamento pela região, quando avistaram a acusada na companhia de outra mulher. Ambas, ao perceberem a aproximação da guarnição, em conduta suspeita, se afastaram. Os agentes policiais decidiram pela abordagem. Nada de ilícito foi encontrado em poder daquela mulher. Ela foi liberada. Ato contínuo, em revista pessoal, foram encontradas 09 porções de cocaína e 11 porções de crack, mais o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais), em poder da ré. Indagada, a acusada confessou informalmente aos policiais que realizava o tráfico de drogas. Nessas circunstâncias, foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Cláudio Pinheiro, também policial militar, que não se lembrou da ocorrência com riqueza de detalhes.

A ré, interrogada, negou a prática do crime, afirmando que as drogas localizadas não eram de sua propriedade.

Os depoimentos dos policiais militares são coesos, além de estarem de acordo com as demais provas dos autos. A versão apresentada pela ré, por outro lado, mostrou-se contraditória e isolada no contexto probatório.

Ressalto que não há qualquer impedimento de que policiais militares testemunhem sobre fatos que tiveram conhecimento no exercício de sua função. O mero fato de terem participado da prisão da acusada não afasta o merecido crédito de seus depoimentos, eis que não há sequer indicativo de acusação injusta contra a ré. Diante disso, a condenação da ré pela prática do crime descrito na denúncia é medida de rigor.

Passo a dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei 11.343 e do art. 59, "caput", do Código Penal, verifica-se que a circunstâncias judiciais são favoráveis à acusada, razão pela qual fixo a pena-base em 05 cinco anos de reclusão e 500 quinhentos dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Não há circunstâncias agravantes, tendo em vista que os apontamentos anteriores ao fato da acusada são relativos à vara da infância (fl. 24) e, portanto, não tem condão de gerar reincidência. Observo, ainda, que a ré conta com menos de 21 anos, mas a pena já se encontra no mínimo legal, não sendo possível fixá-la abaixo do mínimo nesta fase. Dessa forma, mantenho a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, observo que, embora haja notícia de envolvimento em novo fato após a concessão de liberdade provisória neste processo, a ré é tecnicamente primário, possui bons antecedentes criminais e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fulcro no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, diminuo a pena ora fixada em 1/2 (metade), perfazendo a

pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e duzentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 condenar a ré Camila Caroline dos Santos à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e duzentos e cinquenta) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade da ré, fixo regime ABERTO para início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na lei 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Faculto à ré recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fl. 06), já que não comprovada a origem lícita e, ao que tudo indica, era proveniente de ilícito penal. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo, no valor de 100 (cem) UFESPs, ressalvada eventual gratuidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

P. R. I. C.

Salto, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA